



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24 / Pid.Sus - Anak / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK**
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 November 1999
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan ; SMP.

Anak ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal, 14 September 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 24 September 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016 ;

Anak didampingi oleh :

- Penasihat Hukum yaitu: **BENNY HARIYONO, SH** beralamat di Kantor Bantuan Hukum YANUAR NAHAK dan REKAN, beralamat Jln Akasia 37 / A 16 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps tanggal 20 September 2016 ;
- Bapak kandungnya yaitu : SUGIONO, dan ibu kandungnya , yaitu SRIYATUN;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar, yaitu NI LUH PUTU WIJAYANTI, SH ;
- P2TP2A Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 24/Pid.Sus-Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 20 September 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 14 September 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : W20.PAS.EBDP.PK.01.05.02-2242, tanggal 8 Agustus 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian. Dalam Keadaan Memberatkan yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah PSP warna Ungu.
Dikembalikan kepada saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi DK 2866 QX.
Dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Hal 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan EKA HERLAMBANG PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Taman Pancing, lingkungan kampung Islam Kapaon, Pemogan Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA ANAK mengajak terdakwa EKA HERLAMBANG PRASETYO untuk melakukan pencurian, setelah disetujui lalu TERDAKWA ANAK mengirim pesan melalui Hand Phone kepada terdakwa EKA HERLAMBANG PRASETYO yang isinya “ayo kita beraksi” kemudian terdakwa menjawab “Oke”..
- Selanjutnya terdakwa TERDAKWA ANAK pergi ke Kuta menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : DK-2866 QX dengan posisi EKA HERLAMBANG PRASETYO yang mengendarai dan terdakwa TERDAKWA ANAK berboncengan, di daerah Kuta terdakwa TERDAKWA ANAK berkata kepada EKA HERLAMBANG PRASETYO “Ntar kamu ikut saya KA, ikut cari uang, ambil HP dan EKA HERLAMBANG PRASETYO “iya dah, tapi jangan pulang pagi-pagi “, kemudian dalam perjalanan pulang ketika melintas di daerah taman pancing Kampung Islam Kapaon, Pemogan , terdakwa TERDAKWA ANAK melihat sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka, lalu terdakwa berkata “Eka berhenti agak jauh, saya mau turun, ada pintu rumah terbuka”, kemudian terdakwa EKA HERLAMBANG PRASETYO menghentikan sepeda motornya kira-kira 15 (lima belas meter) dari rumah yang dimaksud untuk menunggu dan mengawasi apabila ada

Hal 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang ke rumah tersebut, kemudian terdakwa TERDAKWA ANAK turun kemudian berjalan kaki menuju ke rumah tersebut lalu terdakwa TERDAKWA ANAK pintu pagarnya, lalu masuk ke dalam rumah yang pintu utamanya sudah terbuka, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit PSP warna Ungu dan dompet warna coklat yang terletak di meja TV dengan tangan kiri, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) tas warna biru, lalu tas tersebut dibuka ternyata berisi uang lalu uang tersebut terdakwa ambil dengan tangan kanan langsung dimasukan kedalam saku celana belakang selanjutnya terdakwa keluar rumah dan menutup pintu pagar ke posisi semula lalu pergi menuju ke tempat EKA HERLAMBANG PRASETYO kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa TERDAKWA ANAK dan EKA HERLAMBANG PRASETYO berhenti kemudian terdakwa menghitung jumlah uang yang diambil didapatkan sejumlah Rp. 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa memberikan bagian kepada EKA HERLAMBANG PRASETYO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit PSP, kemudian dompet warna coklat terdakwa buang ke tempat sampah.

- Bahwa uang yang diperoleh oleh terdakwa telah dipergunakan untuk membeli hand phone dan untuk makan dan oleh EKA HERLAMBANG PRASETYO untuk 1 (satu) unit PSP masih terdakwa kuasai dan uang bagian yang diperoleh dipergunakan untuk makan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO mengakibatkan saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, KUHP jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. **Saksi MUJI LESTARI WIDHATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

— Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 24.30 – jam 02.00 wita, bertempat dirumah saksi di Br/Ling

Hal 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Islam Kapaon Pemogan Denpasar Selatan barang-barang saksi hilang.

- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah PSP warna ungu, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan: KTP Kota Denpasar, kartu BPJS, nota pembelian emas dan uang sebesar Rp 2.970.000 (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut ;
- Bahwa benar setelah dikantor polisi baru saksi mengesahkan kalau orang yang mengambil barang tersebut adalah TERDAKWA ANAK bersama dengan EKA HERLAMBANG PRASETYO ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara TERDAKWA ANAK dan EKA HERLAMBANG PRASETYO mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar saat itu pintu kamar saksi tidak terkunci dan terbuka sedikit karena saksi ganjel dengan buku dan pada saat itu tidak ada barang yang dirusak saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum diambil oleh TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO barang-barang tersebut saksi letakan dilantai ruang tamu dekat TV.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur bersama anak saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi memang setiap hari tidak pernah mengunci pintu hanya diganjel dengan buku saja.
- Bahwa benar saksi pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi mengambil uang dari kamar dengan maksud untuk ditata masukan dalam tas untuk daftar sekolah anak saksi paginya dan setelah saksi membantu suami menata dagangan sampai jam 00.00 wita dan setelah itu suami berangkat ngirim dagangan dan setelah itu anak nangis minta susu dan saksi tutup pintu dan ganjel dengan buku setelah itu saksi ketiduran, dan sekitar jam 02.00 wita saksi bangun bermaksud untuk menata kembali uangnya didalam tas namun uang tersebut sudah hilang dan setelah itu saksi telpon suami apakah ada mengambil uang didalam tas atau tidak namun dia bilang tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi tidak melapor kepolisi dan kebetulan sibuk mengurus anak sekolah ;

Hal 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 saksi didatangi oleh dua orang polisi yang menanyakan apa benat pernah kehilangan barang-barang ;
- Bahwa benar pelaku tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian material sebesar Rp 3.220.000 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi AGUS SAFARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang-barang tersebut di ketahui hilang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 24.30 – jam 02.00 wita bertempat dirumah saksi di Br/Ling Kampung Islam Kepaon Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang milik istri saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah PSP warna ungu,1(satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan: KTP Kota Denpasar,kartu BPJS,nota pembelian emas dan uang sebesar Rp 2.970.000 (Dau juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang tersebut ;
- Bahwa benar setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau yang mengambil barang tersebut adalah TERDAKWA ANAK bersama dengan EKA HERLABANG PRASETYO ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara TERDAKWA ANAK dan EKA HERLABANG PRASETYO mengambil barang barang tersebut ;
- Bsahwa benar pintu kamar saksi tidak terkunci dan terbuka sedikit karena istri saksi ganjel dengan buku dan pada saat itu tidak ada barang yang dirusak ;
- Bahwa benar barang barang tersebut di letakan dilantai ruang tamu dekat TV.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi bersama istri menata dagangan sampai jam 00.00 wita dan setelah itu saksi berangkat ngirim dagangan dan istri saksi tutup pintu dan ganjel dengan buku;

Hal 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 02.05 wita saksi di telpon oleh istri saksi bahwa uangnya yang ditaruh didalam tas tersebut sudah hilang dan menanyakan kepada saksi apakah ada mengambil uang didalam tas atau tidak dan saksi bilang tidak tahu, kemudian saksi pulang kerumah sampai dirumah sekitar jam 03.00 wita saksi iktu mengecek uang tersebut memang sudah tidak ada dan karena saat itu saksi sibuk ;
- Bahwa benar saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepolisi
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 istri saksi didatangi oleh dua orang polisi yang menanyakan apa benar pernah kehilangan dan saksi jawab “ya”
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang diambil pelaku selain barang tersebut ;
- Bahwa benar pelaku tidak ada minta ijin kepada saksi maupun istri saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian material sebesar Rp 3.220.000 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar 1(satu) buah PSP warna ungu tersebut adalah milik istri saksi yang hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi EKA HERLAMBAH PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengambil barang milik orang lain bersama teman saksi.
- Bahwa benar saksi mengambil Bahwa saksi telah mengambil barang yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Br/Lingk Kampung Islam Kepaon Pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa pada saat itu saksi mengambil barang barang tersebut bersama terdakwa TERDAKWA ANAK.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa barang yang saksi ambil bersama terdakwa TERDAKWA ANAK saat itu adalah adalah

Hal 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang dan surat-surat serta 1 (satu) buah PSP warna Ungu.

- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pemilik barang yang telah ambil bersama TERDAKWA ANAK saat itu namun setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau nama orang tersebut adalah MUJI LESTARI WIDHATI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa saat itu saksi tidak tahu dimana diletakan barang barang tersebut sebelum diambil TERDAKWA ANAK dan adapun peran saksi dan TERDAKWA ANAK pada saaitu yaitu saksi bertugas menunggu diatas sepeda motor didepan rumah sambil mengawasi sekitar sedangkan yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang tersebut adalah TERDAKWA ANAK.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dari TERDAKWA ANAK mengambil barang barang tersebut karena saksi agak jauh menunggu hanya setelah berhasil mengambil barang barang tersebut TERDAKWA ANAK mengatakan kalau pintunya tidak dikunci dan jarak saksi menunggu dengan tempat TERDAKWA ANAK mengambil barang-baran sekitar 15 (lima belas) meter di pinggir jalan,tempat TERDAKWA ANAK mengambil barang-barang tersebut tidak kelihatan dari tempat saksi menunggu.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut saksi bersama TERDAKWA ANAK langsung membawa barang-barang tersebut pergi dan sampai di jalan taman Pancing Pemogan saksi dan TERDAKWA ANAK menyuruh berhenti kemudian TERDAKWA ANAK mengecek isi dompet dan memberikabn kepada saksi uang Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PSP warna ungu yang langsung saksi bawa pulang sedangkan TERDAKWA ANAK mengambil sisa uang didalam dompet dan membuang dompet dan surat-suratnya tersebut di tempat sampah kemudian saksi pulang kerumah masing masing.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa waktu perjalanan pulang FIRMAN sempat menunjukan dompet tersebut kepada saksi yang saksi lihat isinya uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan

Hal 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat seperti KTP dan lain lain dan TERDAKWA ANAK memberikan saksi uang dari dompet tersebut sebesar Rp. 100.000.- (seratu ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Adapun maksud dan tujuan saksi bersama TERDAKWA ANAK mengambil barang - barang tersebut pada waktu itu adalah untuk saksi miliki dan hasilnya akan kami bagi rata dimana pada saat itu saksi diberikan uang Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PSP warna ungu sedangkan sisanya TERDAKWA ANAK dan setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui kalau isi uang dalam dompet tersebut sebesar Rp 2.970.000 (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga TERDAKWA ANAK mendapatkan bagian sekitar Rp. 2.870.000.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa Jadi yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil barang orang lain adalah TERDAKWA ANAK yang disampaikan kepada saksi dan saksi menyetujui.
- Bahwa benar saksi menceritakan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 mei 2016 sekitar jam 13.00 wita TERDAKWA ANAK main kewarnet tempat saksi bekerja dan setelah itu dia mengajak untuk melakukan pencurian nanti malam dan setelah itu saksi setuju, dan akhirnya jam 22.00 wita saksi dikirim pesan lewat Hp yang isinya ayo kita beraksi dan saksi jawab OK. dan setelah itu FIRMAN menjemput saksi di rumah dan setelah itu saksi diajak muter muter dan akhirnya dia langsung nyuruh berhenti didepan rumah di Br/Lingk Kampung Islam Kapaon Pemogan Denpasar Selatan dan setelah itu TERDAKWA ANAK menyuruh saksi untuk menunggu di atas sepeda motor saja sambil mengawasi situasi dan dia langsung masuk kedalam rumah dan berselang 10 menit TERDAKWA ANAK kembali dengan membawa 1(satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah PSP warna ungu dan pada waktu perjalanan pulang sampai di jalan taman Pancing Pemogan saksi disuruh berhenti oleh TERDAKWA ANAK untuk mengecek barang-barang hasil curian tersebut dan saksi melihat dalam dompet yang diambil oleh TERDAKWA ANAK terdapat sejumlah uang yang saksi tidak tahu jumlahnya beserta surat-surat dan kemudian memberikan saksi 1(satu) buah PSP warna ungu dan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sedangkan

Hal 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK mengambil sisa uang yang diberikan kepada saksi pada saat itu sedangkan dompet dan surat-surat dibuat di tempat sampah kemudian TERDAKWA ANAK mengantarkan saksi pulang kerumah terlebih dahulu baru ia pulang kerumahnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa untuk PSP masih ditangan saksi belum saksi pindah tangankan sedang untuk uang tersebut sudah habis saksi pakai makan dan tidak ada saksi belikan barang.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pencurian ditempat lain bersama FIRMAN yaitu pada bulan april 2016 di Jl. Gelogor Cari Dekat Minimarket Circle K namun hanya mendapatkan jaket saja sedangkan pada bulan juni dilegian kuta hanya mendapatkan Hp cina dan sudah dikembalikan kepada pemiliknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama FIRMAN terhadap pemilik barang tidak ada memberikan ijin kepada saksi untuk mengambil barang miliknya.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa pada saat mengambil barang barang tersebut diatas tidak ada mengambil barang-barang lain yang di ambil bersama FIRMAN saat itu.
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa 1 (Satu) buah PSP warna ungu adalah barang yang diambil TERDAKWA ANAK bersama saksi.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa saksi mengenali Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DK 2866 QX adalah sepeda motor milik TERDAKWA ANAK yang saksi pergunakan bersama TERDAKWA ANAK mengambil barang milik orang lain pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Polsek Denpasar Selatan saksi telah melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ANAK, Laki-laki, 16 tahun, Pelajar, Islam, alamat Jalan By Pass Ngurah Rai No. 884 Suwung Kauh Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan dan

Hal 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang temannya yang bernama EKA HERLAMBANG PRASETYO, Laki-laki, 19 tahun, Pelajar/Mahasiswa, Islam, alamat Jalan Taman Pancing Pondok Ijo II Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan.

- Bahwa benar Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK dan EKA HERLAMBANG PRASETYO telah mengambil barang milik MUJI LESTARI WIDHATI.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/97/VII/2016/Reskrim, tanggal 19 Juli 2016, dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, sekira jam 24.30 – 02.00 wita, bertempat di Br/Lingk. Kampung Islam Kepaon Pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO adalah 1 (satu) buah PSP warna Ungu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi KTP, Kartu BPJS, Nota-nota pembelian emas dan Uang tunai sebesar Rp. 2.970.000. – (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat, yang melaporkan telah kehilangan barang-barang dalam laporan yang lain dan pelaku meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 2866 QX , kemudian saksi bersama KETUT KARIAWAN SUSILA dan team diperintahkan oleh kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan, yang mana saat itu saksi bersama KETUT KARIAWAN SUSILA mencari pemilik sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bibik TERDAKWA ANAK yang sering dibawa pelaku yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 884 Suwung Kauh Pemogan Denpasar Selatan. Kemudian saksi KETUT KARIAWAN SUSILA dan team yang lain membawa pelaku ke Polsek Denpasar Selatan untuk dimintai keterangan dan dari keterangan TERDAKWA ANAK mengakui telah mengambil barang-barang milik korban MUJI LESTARI WIDHATI di Lingkungan Kampung Islam Kepaon Pemogan Denpasar Selatan bersama temannya

Hal 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA HERLAMBAANG PRASETYO dari keterangan TERDAKWA ANAK barang-barang yang diambil berupa dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang telah habis di pergunakan untuk belanja sedangkan dompet dan surat-surat di buang pelaku di jalan taman pancing pemogan Denpasar Selatan sedangkan 1 (satu) PSP di bawa oleh EKA HERLAMBAANG PRASETYO, dari keterangan tersebut saksi bersama KETUT KARIAWAN SUSILA dan team mencari EKA HERLAMBAANG PRASETYO di rumahnya di Jalan Taman Pancing Pondok Ijo II Pemogan Kec. Denpasar Selatan dan dari tangan saksi di temukan 1 (satu) buah PSP warna ungu milik korban dan selanjutnya saksi di bawa Polsek Denpasar Selatan unut di dimita keterangan, pada saat di minta keterangan EKA HERLAMBAANG PRASETYO mengakui telah mengambil barang-barang milik korban bersama TERDAKWA ANAK dengan diberikan bagian 1 (satu) buah PSP warna ungu dan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.870.000.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibawa oleh TERDAKWA ANAK. Dengan total uang milik korban yang hilang sebesar Rp. 2.970.000.- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) , sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 97 / VII / 2016 / Polsek Densel, tertanggal 19 Juli 2016.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Secara pasti Saksi tidak mengetahui berapa kali dan dimana saja TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAANG PRASETYO mengambil barang milik orang lain, namun sesuai dengan keterangan dari TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAANG PRASETYO sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebelum dan sesudahnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Pertama kali, TERDAKWA ANAK dan EKA HERLAMBAANG PRASETYO melakukan pencurian bersama dengan ADIT pada Bulan April tahun 2016 dii Jalan Taman Pancing /Glogor Carik Pemogan Denpasar Selatan dan yang kedua dan ketiga pada bulan juli 2016 di legian Kuta sedangkan TERDAKWA ANAK sebelumnya dan sesudahnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain bersama temannya yang lain, yaitu Pada bulan Mei 2016 TERDAKWA ANAK melakukan pencurian sendiri sebanyak 6 (enam) kali dan 1 (satu) kali bersama ADIT di Jalan Tukad Badung Denpasar Selatan dan pada bulan Juni 2016 TERDAKWA ANAK melakukan pencurian 1(satu) kali

Hal 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bersama VALEN 1 (satu) kali di jalan glogor carik, didaerah Sanset Road bersama ADIT sebanyak 1 (satu) kali, dan didaerah Dekat RS SILOAM sebanyak 2(dua) kali bersama ADIT dan VALEN.

- Bahwa benar pada saat ditunjukkan 1 (satu) buah PSP warna Ungu, saksi mengenalinya dan membenarkan, barang tersebut adalah barang yang di temukan saksi bersama EKA HERLAMBAANG PRASETYO, yang mana sesuai dengan keterangan EKA HERLAMBAANG PRASETYO ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAANG PRASETYO mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 2866 QX tersebut adalah sepeda motor yang di gunakan oleh TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAANG PRASETYO saat datang ke rumah MUJI LESTARI WIDHATI di Lingkungan Kampung Islam Kapaon Pemogan Denpasar Selatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Polsek Denpasar Selatan saksi telah melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ANAK, Laki-laki, 16 tahun, Pelajar, Islam, alamat Jalan By Pass Ngurah Rai No. 884 Suwung Kauh Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan dan satu orang temannya yang bernama EKA HERLAMBAANG PRASETYO, Laki-laki, 19 tahun, Pelajar/Mahasiswa, Islam, alamat Jalan Taman Pancing Pondok Ijo II Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa benar Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK dan EKA HERLAMBAANG PRASETYO telah mengambil barang milik MUJI LESTARI WIDHATI.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/97/VII/2016/Reskrim, tanggal 19 Juli 2016, dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, sekira jam

Hal 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.30 – 02.00 wita, bertempat di Br/Lingk. Kampung Islam Kepaon Pemogan Denpasar Selatan.

- Bahwa benar barang-barang yang diambil TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO adalah 1 (satu) buah PSP warna Ungu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi KTP, Kartu BPJS, Nota-nota pembelian emas dan Uang tunai sebesar Rp. 2.970.000. – (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat, yang melaporkan telah kehilangan barang-barang dalam laporan yang lain dan pelaku meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 2866 QX , kemudian saksi bersama KETUT KARIAWAN SUSILA dan team diperintahkan oleh kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan, yang mana saat itu saksi bersama KETUT KARIAWAN SUSILA mencari pemilik sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bibik TERDAKWA ANAK yang sering dibawa pelaku yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 884 Suwung Kauh Pemogan Denpasar Selatan. Kemudian saksi KETUT KARIAWAN SUSILA dan team yang lain membawa pelaku ke Polsek Denpasar Selatan untuk dimintai keterangan dan dari keterangan TERDAKWA ANAK mengakui telah mengambil barang-barang milik korban MUJI LESTARI WIDHATI di Lingkungan Kampung Islam Kepaon Pemogan Denpasar Selatan bersama temannya EKA HERLAMBANG PRASETYO dari keterangan TERDAKWA ANAK barang-barang yang diambil berupa dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang telah habis di pergunakan untuk belanja sedangkan dompet dan surat-surat di buang pelaku di jalan taman pancing pemogan Denpasar Selatan sedangkan 1 (satu) PSP di bawa oleh EKA HERLAMBANG PRASETYO, dari keterangan tersebut saksi bersama KETUT KARIAWAN SUSILA dan team mencari EKA HERLAMBANG PRASETYO di rumahnya di Jalan Taman Pancing Pondok Ijo II Pemogan Kec. Denpasar Selatan dan dari tangan saksi di temukan 1 (satu) buah PSP warna ungu milik korban dan selanjutnya saksi di bawa Polsek Denpasar Selatan untuk di minta keterangan, pada saat di minta keterangan EKA HERLAMBANG

Hal 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO mengakui telah mengambil barang-barang milik korban bersama TERDAKWA ANAK dengan diberikan bagian 1 (satu) buah PSP warna ungu dan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.870.000.- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibawa oleh TERDAKWA ANAK. Dengan total uang milik korban yang hilang sebesar Rp. 2.970.000.- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 97 / VII / 2016 / Polsek Densel, tertanggal 19 Juli 2016.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Secara pasti Saksi tidak mengetahui berapa kali dan dimana saja TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO mengambil barang milik orang lain, namun sesuai dengan keterangan dari TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebelum dan sesudahnya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Pertama kali, TERDAKWA ANAK dan EKA HERLAMBANG PRASETYO melakukan pencurian bersama dengan ADIT pada Bulan April tahun 2016 di Jalan Taman Pancing /Glogor Carik Pemogan Denpasar Selatan dan yang kedua dan ketiga pada bulan juli 2016 di legian Kuta sedangkan TERDAKWA ANAK sebelumnya dan sesudahnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain bersama temannya yang lain, yaitu Pada bulan Mei 2016 TERDAKWA ANAK melakukan pencurian sendiri sebanyak 6 (enam) kali dan 1 (satu) kali bersama ADIT di Jalan Tukad Badung Denpasar Selatan dan pada bulan Juni 2016 TERDAKWA ANAK melakukan pencurian 1(satu) kali sendiri, bersama VALEN 1 (satu) kali di jalan glogor carik, didaerah Sanset Road bersama ADIT sebanyak 1 (satu) kali,dan didaerah Dekat RS SILOAM sebanyak 2(dua) kali bersama ADIT dan VALEN.
- Bahwa benar pada saat ditunjukkan 1 (satu) buah PSP warna Ungu, saksi mengenalinya dan membenarkan, barang tersebut adalah barang yang di temukan saksi bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO, yang mana sesuai dengan keterangan EKA HERLAMBANG PRASETYO ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Hal 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 2866 QX tersebut adalah sepeda motor yang di gunakan oleh TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO saat datang ke rumah MUJI LESTARI WIDHATI di Lingkungan Kampung Islam Kapaon Pemogan Denpasar Selatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah anak kandungnya ;
- Bahwa orang tua TERDAKWA ANAK sanggup membina dan bersedia mengawasi anaknya lebih baik lagi supaya anak ini tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak TERDAKWA ANAK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama temannya EKA HERLAMBANG PRASETYO pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pkl. 02.00 wita telah mengambil barang milik MUJI LESTARI WIDHATI, yang bertempat di jalan taman pancing, lingkungan Kampung Islam Kapaon Pemogan Densel.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh TERDAKWA ANAK adalah uang tunai sebanyak Rp. 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit PSP warna ungu.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama temannya EKA HERLAMBANG PRASETYO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pkl. 23.30 wita, pergi jalan – jalan ke Kuta dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan. ;
- Bahwa benar Pada saat di Kuta, TERDAKWA ANAK sempat berkata kepada EKA, "Ntar kamu ikut cari uang, ambil HP". Dan EKA jawab "Iya dah, tapi jangan pulang pagi – pagi" ;
- Bahwa benar kemudian sekira pkl. 02.00 wita, TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO pulang dan melintas di daerah taman pancing kampung Islam Kapaon, Pemogan. Pada saat itu TERDAKWA ANAK melihat ada sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka. Lalu TERDAKWA ANAK berkata "EKA, berhenti agak jauh, terdakwa mau turun, ada pintu rumah yang kebuka". Kemudian EKA

Hal 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor sekira jaraknya 15 meter dari rumah dimaksud, setelah itu Anak turun dan berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, lalu terdakwa tarik pintu pagarnya, dan ternyata pintu utama rumahnya sudah terbuka. Selanjutnya terdakwa melihat seorang ibu dan bayi sedang tidur, lalu TERDAKWA ANAK mengambil 1(satu) unit PSP warna ungu dan dompet warna coklat yang terletak di meja Tv dengan tangan kiri Anak, Kemudian melihat 1(satu) tas warna biru, lalu tas tersebut di buka dan ternyata berisi uang, lalu uang dalam tas tersebut di ambil dengan tangan kanan langsung masukkan ke saku celana belakang, Setelah itu keluar, dan menutup kembali pintu pagar ke posisi semula ;

- Bahwa benar Kemudian dalam perjalanan, TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBANG PRASETYO berhenti untuk menghitung jumlah uang yang Anak ambil tersebut dan ternyata jumlahnya Rp. 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), surat – surat, Selanjutnya TERDAKWA ANAK memberikan uang Rp. 25.000 dan 1(satu) unit PSP dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada EKA HERLAMBANG PRASETYO, Sedangkan TERDAKWA ANAK mendapatkan bagian Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu dompet warna coklat tersebut di buang ke tempat sampah, lalu kembali ke rumah ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK waktu masuk kedalam rumah korban mengambil barang pintu dalam keadaan tidak dikunci ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK tidak ada menggunakan alat untuk membuka pintu, rumah korban dan pintu dengan menggunakan kedua tangan dengan cara ditarik ;
- Bahwa benar EKA HERLAMBANG PRASETYO menunggu untuk mengawasi apabila ada orang yang datang ke rumah tersebut.
- Bahwa benar uang tersebut Anak gunakan membeli HP Xiaomi Red Note 3 dan makan, sedangkan PSP digunakan sendiri oleh EKA dan Anak sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut dan Anak untuk melakukan pencurian dengan EKA HERLAMBANG PRASETYO.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK mengambil barang – barang dengan alasan karena kebutuhan Ekonomi ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK Selain di jalan taman pancing lingkungan Kampung Islam Kepaon, pernah mengambil barang nilik orang lain ditempat lain, yaitu sebanyak 15x antara lain : Pada hari

Hal 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa bulan April 2016 di taman pancing bersama dengan EKA dan ADIT, Pada hari tanggal lupa bulan Mei 2016 di jalan Tukad Badung sebanyak 6x sendiri dan tidak berkawan, dan sebanyak 1x bersama dengan ADIT, Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2016 di Glogor carik bersama dengan VALEN sebanyak 1x, dan sendiri tidak berkawan 1x, di daerah Sunset Road sebanyak 1x bersama dengan ADIT, di dekat RS Siloam sebanyak 2x bersama ADIT dan VALEN, Pada hari tanggal lupa bulan Juli 2016 di legian bersama dengan EKA dan ADIT sebanyak 2x.

- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAH PRASETYO tidak ada ijin kepada untuk mengambil barang milik korban.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK mengetahui perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum, dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi karena ingin melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah PSP warna Ungu.
Dikembalikan kepada saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi DK 2866 QX.
Dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama temannya EKA HERLAMBAH PRASETYO pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pkl. 02.00 wita telah mengambil barang milik MUJI LESTARI WIDHATI, yang bertempat di jalan taman pancing, lingkungan Kampung Islam Kepaon Pemogan Densel.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh TERDAKWA ANAK adalah uang tunai sebanyak Rp. 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit PSP warna ungu.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama temannya EKA HERLAMBAH PRASETYO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pkl. 23.30 wita, pergi jalan – jalan ke Kuta dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan. ;

Hal 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat di Kuta, TERDAKWA ANAK sempat berkata kepada EKA, "Ntar kamu ikut cari uang, ambil HP". Dan EKA jawab "Iya dah, tapi jangan pulang pagi – pagi" ;
- Bahwa benar Kemudian sekira pkl. 02.00 wita, TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAH PRASETYO pulang dan melintas di daerah taman pancing kampung Islam Kepaon, Pemogan. Pada saat itu TERDAKWA ANAK melihat ada sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka. Lalu TERDAKWA ANAK berkata "EKA, berhenti agak jauh, terdakwa mau turun, ada pintu rumah yang kebuka". Kemudian EKA memberhentikan sepeda motor sekira jaraknya 15 meter dari rumah dimaksud, setelah itu Anak turun dan berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, lalu Anak tarik pintu pagarnya, dan ternyata pintu utama rumahnya sudah terbuka. Selanjutnya Anak melihat seorang ibu dan bayi sedang tidur, lalu TERDAKWA ANAK mengambil 1(satu) unit PSP warna ungu dan dompet warna coklat yang terletak di meja Tv dengan tangan kiri terdakwa, Kemudian melihat 1(satu) tas warna biru, lalu tas tersebut di buka dan ternyata berisi uang, lalu uang dalam tas tersebut di ambil dengan tangan kanan langsung masukkan ke saku celana belakang, Setelah itu keluar, dan menutup kembali pintu pagar ke posisi semula ;
- Bahwa benar Kemudian dalam perjalanan, TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAH PRASETYO berhenti untuk menghitung jumlah uang yang Anak ambil tersebut dan ternyata jumlahnya Rp. 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), surat – surat, Selanjutnya TERDAKWA ANAK memberikan uang Rp. 25.000 dan 1(satu) unit PSP dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada EKA HERLAMBAH PRASETYO, Sedangkan TERDAKWA ANAK mendapatkan bagian Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu dompet warna coklat tersebut di buang ke tempat sampah, lalu kembali ke rumah ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK waktu masuk kedalam rumah korban mengambil barang pintu dalam keadaan tidak dikunci ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK tidak ada menggunakan alat untuk membuka pintu, rumah korban dan pintu dengan menggunakan kedua tangan dengan cara ditarik ;
- Bahwa benar EKA HERLAMBAH PRASETYO menunggu untuk mengawasi apabila ada orang yang datang ke rumah tersebut.

Hal 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TERDAKWA ANAK uang tersebut Anak gunakan membeli HP Xiaomi Red Note 3 dan makan, sedangkan PSP digunakan sendiri oleh EKA dan Anak sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan EKA HERLAMBAH PRASETYO.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK mengambil barang – barang dengan alasan karena kebutuhan Ekonomi ;
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK Selain di jalan taman pancing lingkungan Kampung Islam Kepaon, pernah mengambil barang milik orang lain ditempat lain, yaitu sebanyak 15x antara lain : Pada hari tanggal lupa bulan April 2016 di taman pancing bersama dengan EKA dan ADIT, Pada hari tanggal lupa bulan Mei 2016 di jalan Tukad Badung sebanyak 6x sendiri dan tidak berkawan, dan sebanyak 1x bersama dengan ADIT, Pada hari tanggal lupa bulan Juni 2016 di Glogor carik bersama dengan VALEN sebanyak 1x, dan sendiri tidak berkawan 1x, di daerah Sunset Road sebanyak 1x bersama dengan ADIT, di dekat RS Siloam sebanyak 2x bersama ADIT dan VALEN, Pada hari tanggal lupa bulan Juli 2016 di legian bersama dengan EKA dan ADIT sebanyak 2x.
- Bahwa benar TERDAKWA ANAK bersama EKA HERLAMBAH PRASETYO tidak ada ijin kepada untuk mengambil barang milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
6. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Hal 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang anak bernama TERDAKWA ANAK yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka unsur “barang siapa ” telah terpenuhi. Namun demikian apakah anak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini harus digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan serta dengan barang-barang bukti, yaitu:

- Bahwa TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan EKA HERLAMBAWANG PRASETYO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 bertempat di Jalan Taman Pancing, lingkungan kampung Islam Kapaon, Pemogan Denpasar Selatan telah mengambil 1 (satu) unit PSP warna Ungu dan dompet warna coklat MUJI LESTARI WIDHATI yang terletak di meja TV dengan tangan kiri, kemudian Anak melihat 1 (satu) tas warna biru, lalu tas

Hal 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka ternyata berisi uang lalu uang tersebut Anak ambil dengan tangan kanan langsung dimasukan kedalam saku celana belakang selanjutnya Anak keluar rumah dan menutup pintu pagar ke posisi semula lalu pergi menuju ke tempat EKA HERLAMBANG PRASETYO kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dalam perjalanan Anak TERDAKWA ANAK dan EKA HERLAMBANG PRASETYO berhenti kemudian terdakwa menghitung jumlah uang yang diambil didapatkan sejumlah Rp. 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) , kemudian Anak memberikan bagian kepada EKA HERLAMBANG PRASETYO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit PSP, kemudian dompet warna coklat Anak buang ke tempat sampah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan TERDAKWA ANAK bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan , diperoleh fakta hukum bahwa TERDAKWA ANAK dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ijin dari saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI dan uang yang diperoleh oleh TERDAKWA ANAK diakui dipergunakan untuk membeli HP dan untuk makan sehingga mengakibatkan saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan EKA HERLAMBANG PRASETYO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 pada malam hari sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Taman Pancing, lingkungan kampung Islam Kapaon, Pemogan Denpasar Selatan tanpa ijin dari pemiliknya telah

Hal 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit PSP warna Ungu dan dompet warna coklat milik saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI yang berisi uang sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam rumah saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI, yang saat itu pintu depan rumah dalam keadaan tidak terkunci, dan perbuatan Anak masuk secara diam-diam dan mengambil barang-barang milik saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Anak TERDAKWA ANAK mengambil 1 (satu) unit PSP warna Ungu dan dompet warna coklat milik saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI yang berisi uang sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dilakukan bersama-sama dengan EKA HERLAMBANG PRASETYO (dalam berkas terpisah), dengan pembagian tugas, yaitu EKA HERLAMBANG PRASETYO yang menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sedangkan Anak TERDAKWA ANAK yang mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van*

Hal 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontoerekenbaarheid), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proporsional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan pihak Orang tua Anak :

Orang tua Anak sangat kaget saat Anak dijemput oleh pihak kepolisian dan dinyatakan sebagai salah satu tersangka dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena selama ini Anak adalah anak yang baik , sehingga orang tua Anak berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, dan saksi korban mau memaafkan Anak dan orang tua Anak masih sanggup dan berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Tanggapan pihak keluarga korban :

Pihak korban pada dasarnya telah memaafkan Anak, dan berharap agar Anak merasa jera dan tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;

Tanggapan oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar ;

Petugas P2TP2A Kota Denpasar mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak berpendapat tidak adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai

Hal 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta Anak sebelumnya telah 15 kali melakukan tindak pidana pencurian, oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil serta agar Anak menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui kesalahannya;
- Anak merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sudah mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban;
- Anak sudah berdamai dengan saksi korban (surat terlampir).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Karang Asem
3. Menetapkan bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah PSP warna Ungu.
Dikembalikan kepada saksi korban MUJI LESTARI WIDHATI
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi DK 2866 QX.
Dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK.
6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis, tanggal 22 September 2016**, oleh **Agus Walujo Tjahjono, SH, MHum**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Wayan Karmada, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH WIRAYOGA,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta P2TP2A Kota Denpasar ;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

I Wayan Karmada, SH.

Agus Walujo Tjahjono, SH. MHum.

Hal 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.